

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4940/2539

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
นาย พยัพ ศรีกาญจนา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93 (2), มาตรา 123, มาตรา 142 วรรคหนึ่ง, มาตรา 183

แม้จำเลยที่ได้ให้การต่อสู้คดีว่าโจทก์ไม่เคยบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระหนี้แต่เมื่อคดีนี้มีการชี้สองสถานและศาลชั้นต้นไม่ได้กำหนดประเด็นข้อนี้ไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทโดยโจทก์และจำเลยต่างไม่ได้แย้งคัดค้านเช่นนี้จึงถือได้ว่าคดีไม่มีประเด็นข้อพิพาทในเรื่องนี้ระหว่างคู่ความการที่ศาลชั้นต้นหยิบยกประเด็นข้อนี้ขึ้นวินิจฉัยยกฟ้องโจทก์เป็นการไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาและประเด็นข้อพิพาทข้อนี้เป็นคนละประเด็นกับที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ว่าจำเลยต้องชำระหนี้ให้โจทก์หรือไม่เพียงใด โจทก์ได้แจ้งต่อศาลตลอดมาว่าเอกสารต่างๆตามที่จำเลยอ้างมานั้นมีจำนวนมากยังค้นไม่พบต่อมาโจทก์ได้ส่งเอกสารตามคำสั่งเรียกมาให้เป็นบางส่วนแสดงให้เห็นว่าโจทก์ยังค้นหาเอกสารไม่พบจริงไม่มีเจตนาจะบิดพลิ้วไม่ส่งเอกสารแต่อย่างใดกรณีเช่นนี้จำเลยย่อมสามารถนำสืบสำเนาเอกสารหรือพยานบุคคลได้ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา93(2)กรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา123ที่จะถือว่าโจทก์ยอมรับข้อเท็จจริงตามเอกสารนั้นแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนเงินจำนวน 1,188,842.46 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 1,140,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ และค่าขาดประโยชน์ในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี ในต้นเงิน
1,140,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์มีงบประมาณค่าใช้จ่ายเช่นค่ารับรองค่าพาหนะและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศให้แก่กรรมการทุกคนทุกปี ค่าใช้
จ่ายดังกล่าวกรรมการจะทดรองจ่ายไปก่อนแล้วนำหลักฐานมาหักบัญชีในภายหลัง
หรือจะเบิกเงินทดรองจ่ายไปก่อนแล้วนำหลักฐานมาหักบัญชีในภายหลังก็ได้ เงิน
ทดรองจ่ายตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ถึง 5 จำเลยได้ใช้จ่ายไปในกิจการของ
โจทก์และได้นำหลักฐานการจ่ายเงินมอบให้เจ้าหน้าที่ของโจทก์เพื่อหักบัญชีครบถ้วน
แล้ว คงเหลือเงินทดรองจ่ายตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 6 จำนวน 500,000 บาท
ที่จำเลยยังมิได้นำหลักฐานการใช้จ่ายมาหักบัญชีให้ครบถ้วน หันดังกล่าวไม่มี
กำหนดเวลาชำระคืน โจทก์ไม่เคยทวงถามจึงไม่มีอำนาจฟ้องและไม่มีสิทธิคิด
ดอกเบี้ยและค่าขาดประโยชน์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 681,156.50 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (31 กรกฎาคม
2534) เป็นต้นไปจนกว่าจำชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยเคยเป็นประธานกรรมการ
ของโจทก์ ระหว่างที่จำเลยเป็นประธานกรรมการของโจทก์จำเลยได้ยืมเงินทดรอง

จ่ายในกิจการของโจทก์ รวม 4 ครั้งเป็นเงิน 1,140,000 บาท จำเลยนำหลักฐานการใช้จ่ายเงินมาหักจากยอดเงินดังกล่าวแล้วบางส่วน คงมีหนี้ที่จำเลยไม่ได้นำหลักฐานมาหักบัญชีอยู่อีกเป็นเงิน 681,156.50 บาท มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยฎีกาในข้อแรกว่า การที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยต้องชำระเงินให้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่เพียงใดนั้น น่าจะหมายความว่ารวมถึงข้อต่อสู้ของจำเลยในคำให้การที่ว่าหนี้ตามฟ้องเป็นหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระแน่นอน โจทก์ไม่เคยบอกกล่าวทวงถาม โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องด้วยนั้น เห็นว่า แม้จำเลยจะได้ให้การต่อสู้คดีว่าโจทก์ไม่เคยบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ แต่เมื่อคดีนี้มีการชี้สองสถานและศาลชั้นต้นไม่ได้กำหนดประเด็นข้อนี้ไว้เป็นประเด็นข้อพิพาท โดยโจทก์และจำเลยต่างไม่ได้แย้งคัดค้านเช่นนี้ จึงถือได้ว่าคดีไม่มีประเด็นข้อพิพาทในเรื่องนี้ระหว่างคู่ความ การที่ศาลชั้นต้นหยิบยกประเด็นข้อนี้ขึ้นวินิจฉัยยกฟ้องโจทก์เป็นการไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาและประเด็นข้อพิพาทข้อนี้เป็นคนละประเด็นกับที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ว่า จำเลยต้องชำระหนี้ให้โจทก์หรือไม่เพียงใด ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าไม่มีประเด็นข้อพิพาทข้อนี้อีก จึงชอบแล้ว

ที่จำเลยฎีกาว่า ระหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น จำเลยขอให้โจทก์ส่งเอกสารซึ่งอยู่ในครอบครองของโจทก์ ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งเรียกเอกสารต่าง ๆ ตามคำขอของจำเลยแล้ว แต่โจทก์ไม่ยอมส่งเอกสารต่าง ๆ ตามคำสั่งเรียกถือว่าโจทก์ได้ยอมรับว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามเอกสารเหล่านั้น แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 123 นั้น เห็นว่า โจทก์ได้แจ้งต่อศาลตลอดมาว่าเอกสารต่าง ๆ ตามที่จำเลยอ้างมานั้นมีจำนวนมากยังค้นหาไม่พบ ต่อมาโจทก์ได้ส่งมอบเอกสารตามคำสั่งเรียกมาเป็นบางส่วน ดังนี้แสดงให้เห็นว่า โจทก์ยังค้นหาเอกสารไม่พบจริง ไม่มีเจตนาจะบิดพลิ้วไม่ส่งเอกสารแต่อย่างใด กรณีเช่นนี้จำเลยย่อมสามารถนำสืบสำเนาเอกสารหรือพยานบุคคลได้ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(2) กรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 123 ที่จะถือว่าโจทก์ยอมรับข้อเท็จจริงตามเอกสารนั้นแล้ว

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-พิมล สมานิตย์-กนก พรรณรักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>